

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת טלי גוטליב

פ/25/3341

הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון – קביעת אגרה מינימלית להגשת תלונה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 63 בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961¹, בסעיף 63, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) המגיש תלונה נגד עורך דין בשל עבירת משמעת לוועדת האתיקה המחוזית, ישלם אגרה בסכום של 350 שקלים חדשים לקופת הלשכה."

דברי הסבר

עניינו של חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961 הוא להסדיר בין היתר את הליכי האתיקה של עורכי הדין וקביעת הערכאה לצורך בירור התלונה.

הגשת תלונה כנגד עורך דין הוא הליך קצר ופשוט, יש למלא טופס תלונה באתר הלשכה, להצהיר על אמיתות תוכנו, ומכאן התלונה מתחילה להתברר בכך שעורך הדין נדרש לתת תגובה באופן אוטומטי, תוך השקעת זמן יקר, לעיתים בשעה שאין בתלונה דבר.

הליכי אתיקה הם בעלי השפעה ומשמעות רבה לעורך הדין, עתידו המקצועי ופרנסתו של עורך הדין מונחים בידי עולם האתיקה בלשכת עורכי הדין. לא נעשה כל שינוי בתחום זה, חרף העובדה שהמצב השתנה לחלוטין.

כך נוצר מצב אבסורדי, שברוב תיקי המשפחה שמטבעם טעונים ומורכבים, אחד הצדדים מגיש תלונה כנגד עו"ד של הצד השני, וכתשובה הצד השני גם מתלונן. כך נוצרות תלונות רבות מבלי שיש בהם דבר, והתלונות משמשות בעיקר כאמצעי סחיטה של עורך הדין.

בפועל, חלק לא מבוטל מהתלונות נגזזות בשל כך שאין בהן ממש. ואולם יש בהן כדי לפגוע בעורך הדין שהשקיע זמן יקר, ולעיתים גם ניזוק באופן אישי, שכן תלונה פתוחה מקשה על עורך הדין לגשת למכרזים, להיות מוסמך כנוטריון, לקבל מתמחה למשרד, ואף להגיש מועמדות לשפיטה.

זמן בירור התלונה משתנה ממחוז למחוז. יש תלונות שנשארות פתוחות כמה שנים עד שהן נסגרות.

¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

בתקופה זאת, עורכי הדין ניזוקו ללא כל פיצוי.

תיקון החוק נועד ליצור איזון בין המצב האבסורדי בו מוגשות אלפי תלונות לוועדות האתיקה, תוך שימוש לרעה בתלונות, לבין בירור תלונות מוצדקות הדורשות בירור מקצועי. ההצעה באה לתקן גם את העוול בו עורך הדין נדרש לכתוב תגובה מקצועית, לשכור את שירותיו של חבר למקצוע, בשעה שמגיש תלונת השווא לא משלם דבר תמורת הוצאה כספית זו. מעבר לכך, ישנן ועדות אתיקה שמבררות תלונות אנונימיות שעה שלא נדרש דבר ממגיש התלונה. כך עורך הדין מתמודד עם ניסיון סחיטה ללא כל אפשרות לדעת מהיכן הדברים מגיעים. נוכח כל האמור, מוצע בהצעת החוק לקבוע אגרה של 350 שקלים חדשים להגשת תלונה לוועדת האתיקה המחוזית. הצעת החוק נכתבה בסיוע עם לשכת עורכי הדין וחבר ועדת המינויים לבתי הדין המשמעתיים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התשפ"ג (15.05.2023)